



ระเบียบ ก.ตร.

ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบ ก.ตร. โดยได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๐๐๔๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ระเบียบนี้

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

“การประเมินผลงาน” หมายความว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ด้านวิชาการของผู้ทำหน้าที่นิติกรเมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง และหมายความรวมถึงเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

“นิติกร” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

“ทำหน้าที่นิติกร” หมายความว่า การปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีลักษณะงานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำหนดในระเบียบนี้

“เงินเพิ่ม” หมายความว่า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรตามระเบียบนี้ เรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.”

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ของผู้ทำหน้าที่นิติกรเมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง

(๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ของผู้ทำหน้าที่นิติกรเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

(๓) มีหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

ข้อ ๕ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้

(๑) การตรวจและปรับร่างกฎหมาย

(๒) การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย

(๓) การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย

(๔) การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา

(๕) การดำเนินการทางวินัย

(๖) การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน

(๗) การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น

(๘) การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง

(๙) การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย

(๑๐) การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

(๑๑) การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)

(๑๒) การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี

(๑๓) การเตรียมการระงับข้อพิพาท

ข้อ ๖ ผู้ทำหน้าที่นิติกรที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสาขาวิชานิติศาสตร์

(๒) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตาม (๑) เพียงอย่างเดียว

(๓) ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ที่ ก.พ. กำหนดหรือรับรอง

(๔) ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งและหน่วยงานตามประกาศของข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๕) ผ่านการประเมินผลงานและกระบวนการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามที่ ก.ตร. กำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าตำแหน่งนิติกรของข้าราชการพลเรือน

ความในวรรคหนึ่ง (๓) ให้ใช้บังคับกับผู้ทำหน้าที่นิติกรก่อนได้รับสิทธิ พ.ต.ก. ตามอัตราเงินเพิ่มของแต่ละระดับในข้อ ๗ (๑) หรือข้อ ๗ (๒) หรือข้อ ๗ (๓)

สำหรับผู้ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่ง (๓) แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง (๓) แล้ว

ข้อ ๗ ผู้ทำหน้าที่นิติกรเมื่อผ่านการประเมินผลงานและกระบวนการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อ ๖ และได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” แล้ว ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา ดังนี้

(๑) ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งทำหน้าที่นิติกรไม่น้อยกว่า ๑ ปี ย้อนหลัง สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ย้อนหลัง สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ย้อนหลัง สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

(๒) ดำรงตำแหน่งสารวัตร หรือรองผู้กำกับการ ซึ่งทำหน้าที่นิติกรไม่น้อยกว่า ๒ ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท

(๓) ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ หรือรองผู้บังคับการ ซึ่งทำหน้าที่นิติกรไม่น้อยกว่า ๒ ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

ข้อ ๘ ผู้ทำหน้าที่นิติกรซึ่งได้รับ พ.ต.ก. ผู้ใดจะรับเงินเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งและหน่วยงานตามประกาศของข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๒) ผ่านการประเมินผลงานและกระบวนการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามที่ ก.ตร. กำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าตำแหน่งนิติกรของข้าราชการพลเรือน

ในระหว่างที่ผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีระดับตำแหน่งสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้รับการประเมินผลงานและกระบวนการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม ให้ผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้นั้นมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในระดับตำแหน่งเดิมไปก่อน

ข้อ ๙ ผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้ใดปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มสำหรับเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติงาน แต่ถ้าเดือนใดผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้ใดมิได้ปฏิบัติงาน ผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับเดือนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ลาป่วย ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทำการ เว้นแต่เป็นการป่วยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก.ตร. อาจกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มเกินหกสิบวันทำการได้ตามควรแก่กรณี

(๒) ลาคลอดบุตร ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน

(๓) ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทำการ

(๔) ลาพักผ่อนประจำปี ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

(๕) ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีใช่เป็นการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ และตั้งแต่เริ่มรับราชการยังไม่เคยลาอุปสมบทหรือยังไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(๖) กรณีการอุปสมบทที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ให้ออกเป็นวันลาของข้าราชการ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาไม่เกินหกสิบวัน

(๗) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(๘) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

(๙) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

ข้อ ๑๐ กรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดอบรม หรือพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่นิติกรไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หรือเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นิติกร ให้มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. เต็มจำนวน

ข้อ ๑๑ ผู้ทำหน้าที่นิติกรซึ่งมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่นอยู่ด้วย ให้ผู้ทำหน้าที่นิติกรผู้นั้นเลือกรับเงินเฉพาะตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษเพียงตำแหน่งเดียว

ข้อ ๑๒ พ.ต.ก. เป็นเงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน แต่ไม่นำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ

ในกรณีที่ถูกส่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้งดจ่ายนับแต่วันที่ถูกส่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือกรณีที่กลับเข้ารับราชการ ให้จ่ายเงินเพิ่มตามส่วนสัมพันธ์ของเงินเดือนที่ได้รับ

ข้อ ๑๓ ให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณาหรือสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในบังคับบัญชาได้รับหรือหมดสิทธิรับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอ ก.ตร. วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ ก.ตร. ให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พลเอก

ประยุทธ์

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ